

[기출][1][2024-1-2]영업양도 상황에서 회사 잔류를 희망한 근로자의 해고에 대한 정당성

【문제 1】 A 회사는 상시 500 명의 근로자를 사용하여 골프장 운영 사업과 부동산 임대업을 영위하는 회사이다. 甲을 포함한 10 명의 근로자(이하 "기간제 근로자들"이라 한다)는 1 년을 계약기간으로 하는 근로계약을 체결하여 2022. 1. 1. 부터 골프장 운영 사업부문에서 일하였다. 기간제 근로자들의 근로계약서에서는 "계약기간 동안 근로자의 근무실적 등을 감안하여 필요하다고 인정할 때에는 계약기간을 연장할 수 있고, 계약기간 만료 30 일 전까지 상호 서면으로 이의가 없을 때에는 계약은 동일한 조건으로 자동 갱신된다."는 규정을 두고 있다. A 회사는 특별한 사정이 없는 한 근로계약이 갱신될 것이라고 기간제 근로자들에게 지속적으로 말 해왔다. A 회사는 기간제 근로자들에게 계약갱신의 기회를 제공하기 위하여 2022. 11. 이들에 대해 근무평가를 실시하였다. 근무평가를 실시한 후 A 회사는 근무평가등급이 낮은 것을 이유로 甲에 대해서 인사위원회의 심의 없이 2022. 11. 30. 근로계약이 2022. 12. 31.자로 종료된다는 통보를 하였다. A 회사는 甲을 제외한 9 명의 기간제 근로자들에 대해서는 인사위원회의 심의를 거쳐 2022. 12. 15. 계약기간을 1 년으로 하는 근로계약을 다시 체결하였다. A 회사는 2020 년과 2021 년에도 계약기간의 정함이 있는 근로자들의 근무평가를 실시하여 근무평가 등급이 낮은 소수의 근로자를 제외하고, 근로계약을 갱신한 바 있다. 기간제 근로자들에 대한 근무평가에서 1 차 평가는 과장이 담담하고 2 차 평가는 부장이 담당하는데 그 비중은 각각 50%이다. 기간제 근로자들의 직급 상급자인 과장은 甲에 대해 대부분의 항목에서 가장 우수한 평점인 S 등급을 부여하였으나 부장은 모든 평가 항목에 대하여 하위 등급인 C 내지 D 등급을 부여하였다. 과장의 근무평가와는 달리 부장의 근무평가에서는 낮은 등급을 부여한 이유가 명확하지 않거나 이유 자체가 기재되어 있지 않다. 특히 근태평가기준에 따르면 A 등급이 부여되었어야 하나, 부장은 평가기준과 달리 甲에 대한 근태평가에서 D 등급을 부여하였다. 한편 2022 년 상반기 근무평가에서 甲은 상위등급인 A 등급을 받은 바 있다. 그리고 A 회사는 2022. 9. 기간제 근로자들을 대상으로 하여 동료 근로자들에 대한 익명평가를 실시하였는데, 甲은 이 평가에서 담당 업무를 가장 성실하게 수행하는 근로자로 선정된 바 있다. 한편 2023 년 부동산 경기 침체 등으로 A 회사는 경영사정이 상당히 악화되었다. 그래서 A 회사는 2023 년 10 월 중순경 자신의 사업 중 부동산 임대업을 B 회사에 영업양도하기로 결정하였다. 乙은 2017 년 A 회사에 입사하여 부동산 임대업 분야에서 계속 근무하였다. 乙은 B 회사의 향후 사업 전망이 불확실하다고 생각하여 자신은 A 회사에 남아 골프장 운영 부문에서 일하기를 원한다고 2023. 11. 1. A 회사에 통보하였다. A 회사는 골프장 사업 부문에서 乙이 충분히 담당할 수 있는 업무가 공석임에도 불구하고, B 회사로의 근로관계 승계를 거부하였다는 이유만으로 2023. 11. 15. 해고예고를 하여 2023. 12. 15.자로 해고하였다. 이에 따라 乙을 제외하고 2023. 12. 1. A 회사에서 부동산 임대업에 종사하고 있었던 근로자 195 명은 모두 B 회사로 고용이 승계되었다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 乙은 근로관계 승계 거부만을 이유로 자신을 해고한 것이 부당하다고 주장한다. 乙의 주장은 정당한가? (해고의 절차적 정당성에 대한 논의는 제외함) (20 점)